

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 22 mouharrem 1419 - 19 mai 1998

141^{ème} année

N° 40

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un chargé de mission	1083
Nomination d'un sous-directeur	1083
Cessation de fonctions d'un chargé de mission	1083
Arrêté du Premier ministre du 7 mai 1998, fixant les options des diplômes permettant à leurs titulaires de participer au concours d'entrée au cycle supérieur de l'école nationale d'administration	1083
Arrêté du Premier ministre du 7 mai 1998, portant ouverture du concours d'entrée au cycle supérieur de l'école nationale d'administration pour l'année 1998/1999	1083
Arrêté du Premier ministre du 7 mai 1998, fixant les options des diplômes permettant à leurs titulaires de participer au concours d'entrée à la filière de formation initiale du cycle moyen de l'école nationale d'administration	1084
Arrêté du Premier ministre du 7 mai 1998, portant ouverture du concours d'entrée à la filière de formation initiale du cycle moyen de l'école nationale d'administration pour l'année 1998/1999	1084
Arrêté du Premier ministre du 7 mai 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique	1085

Ministère de la Justice

Détachement de magistrats	1085
Révocation d'un huissier de justice	1085

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 98-1002 du 5 mai 1998, portant publication du protocole de 1992 modifiant la convention internationale de 1971 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dûs à la pollution par les hydrocarbures	1085
Nomination d'un directeur adjoint	1092

Ministère de l'Intérieur

Arrêté du ministre de l'intérieur du 7 mai 1998, portant changement de nom du village de « Dar Dabous » situé à la délégation de Hammam El Guezaz du gouvernorat de Nabeul	1092
--	------

Ministère des Finances

Décret n° 98-1011 du 5 mai 1998, portant approbation de la convention modifiant la convention conclue le 17 novembre 1988 entre le ministre des finances et le président directeur général de la banque arabe Tuniso-Libyenne de développement et du commerce extérieur et relative à la création de la société maghrébine d'investissement et de participations	1092
Décret n° 98-1012 du 5 mai 1998, portant suspension des droits de douane dus à l'importation de la melasse de betterave à sucre.	1092
Décret n° 98-1013 du 5 mai 1998, portant modification du décret n° 96-1189 du 1er juillet 1996 fixant la liste des matières premières et articles destinés au secteur de l'artisanat et susceptibles de bénéficier de la réduction des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation et en régime intérieur et les conditions d'octroi de ces avantages	1093
Création de recettes des finances	1094

Ministère de l'Education

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 mai 1998, portant modification de l'arrêté du 15 mai 1996 fixant le plan de mise à niveau du ministère de l'éducation	1094
Arrêté du ministre de l'éducation du 7 mai 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade de secrétaire d'administration	1101

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 98-1014 du 5 mai 1998, portant homologation des procès verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Tunis (délégations d'El Ouardia et Carthage)	1102
Décret n° 98-1015 du 5 mai 1998, portant homologation des procès verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sousse(délégations de Sousse Riadh, Sousse Ville, Sidi El Hani et M'saken)	1103
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 5 mai 1998 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « A3 » dans le grade d'attaché d'inspection de la conservation de la propriété foncière	1104

Ministère de la Santé Publique

Listes des agents à promouvoir au grade d'administrateur conseiller	1106
Nomination des membres et du président du conseil de direction et d'orientation du centre national de formation pédagogique des cadres de la santé publique	1106

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Maintien en activité dans le secteur public	1106
---	------

Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat

Décret n° 98-1041 du 5 mai 1998, portant approbation du plan d'aménagement de la ville de Oum Laraies gouvernorat de Gafsa	1107
Décret n° 98-1040 du 5 mai 1998, modifiant le plan d'aménagement de la ville de M'dhilla	1108

Ministère du Développement Economique

Décret n° 98-1042 du 5 mai 1998, complétant le décret n° 94-426 du 14 février 1994, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional ...	1108
--	------

Avis et Communications

Ministère des Communications

Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie	1109
---	------

Banque Centrale de Tunisie

Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	1110
--	------

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 98-1006 du 5 mai 1998.

Monsieur Lotfi Ben Nasr, journaliste reporter, est nommé chargé de mission auprès du premier ministre pour exercer les fonctions de directeur du canal junior à l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne à compter du 4 mars 1998.

Dans cette situation l'intéressé bénéficie du rang et avantages d'un sous-directeur à l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne.

Par décret n° 98-1007 du 7 mai 1998.

Mademoiselle Ben Romdhane Rafika, administrateur, est chargée des fonctions de sous-directeur d'administration centrale auprès des services du conseiller juridique et de législation du gouvernement au premier ministère.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 98-1005 du 5 mai 1998.

Monsieur Hamadi Kacem Laârafa, réalisateur, est déchargé de ses fonctions de chargé de mission auprès du premier ministre à compter du 4 mars 1998.

Arrêté du Premier ministre du 7 mai 1998, fixant les options des diplômes permettant à leurs titulaires de participer au concours d'entrée au cycle supérieur de l'école nationale d'administration.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991 relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et d'études administratives à l'école nationale d'administration, tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-2144 du 14 décembre 1992 et le décret n° 93-2580 du 20 décembre 1993 et notamment son article 13 (nouveau),

Vu l'arrêté du Premier ministre du 2 février 1993, fixant les options des diplômes permettant à leurs titulaires de participer au concours d'entrée au cycle supérieur de l'école nationale d'administration,

Sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration,

Arrête :

Article premier. - En application de l'article 13 (nouveau) du décret susvisé n° 91-176 du 25 janvier 1991 tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-2144 du 14 décembre 1992 et le décret n° 93-2580 du 20 décembre 1993, peuvent participer au concours d'accès au cycle supérieur de l'école nationale d'administration, les titulaires des diplômes de fin d'études supérieures d'une durée au moins égale à quatre années après le baccalauréat dans l'une des spécialités ci-après :

- la maîtrise en droit ou en sciences juridiques délivrée par l'une des facultés de droit ou de sciences juridiques relevant du ministère de l'enseignement supérieur,

- la maîtrise en sciences économiques ou en gestion délivrée par l'une des facultés des sciences économiques ou de gestion relevant du ministère de l'enseignement supérieur,

- la maîtrise en sciences humaines délivrée par l'une des facultés des lettres et des sciences humaines relevant du ministère de l'enseignement supérieur,

- la maîtrise en sciences de l'information ou de la documentation délivrée par l'une des facultés des sciences de l'informatique ou de la documentation relevant du ministère de l'enseignement supérieur.

Art. 2. - Sont admis les diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes cités ci-dessus à l'article premier.

Art. 3. - Sont annulées les dispositions de l'arrêté du Premier ministre du 2 février 1993 susvisé.

Art. 4. - Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 7 mai 1998.

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du Premier ministre du 7 mai 1998, portant ouverture du concours d'entrée au cycle supérieur de l'école nationale d'administration pour l'année 1998/1999.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 84-1266 du 29 octobre 1984, fixant le statut du corps des conseillers des services publics,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991 relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration, tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-2144 du 14 décembre 1992 et le décret n° 93-2580 du 20 décembre 1993,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 12 août 1991, portant organisation du concours d'entrée au cycle supérieur de l'école nationale d'administration,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 7 mai 1998, fixant les options des diplômes permettant à leurs titulaires de participer au concours d'entrée au cycle supérieur de l'école nationale d'administration,

Arrête :

Article premier. - Un concours d'entrée au cycle supérieur de l'école nationale d'administration est ouvert pour l'année 1998/1999.

Art. 2. - Le nombre de postes mis en concours est fixé à cinquante (50).

Art. 3. - Peuvent participer à ce concours les candidats remplissant les conditions prévues par le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives, tel

qu'il a été modifié par le décret n° 92-2144 du 14 décembre 1992 et le décret n° 93-2580 du 20 décembre 1993 et titulaires de l'un des diplômes prévus par l'arrêté susvisé du Premier ministre du 7 mai 1998.

Art. 4. - Le concours aura lieu le 25 août 1998 et jours suivants.

Art. 5. - La clôture de la liste d'inscription des candidats est fixée au 14 juillet 1998.

Art. 6. - Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 7 mai 1998.

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du Premier ministre du 7 mai 1998, fixant les options des diplômes permettant à leurs titulaires de participer au concours d'entrée à la filière de formation initiale du cycle moyen de l'école nationale d'administration.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration, tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-2144 du 14 décembre 1992 et le décret n° 93-2580 du 20 décembre 1993 et notamment son article 05 (nouveau),

Vu l'arrêté du Premier ministre du 7 mai 1998, fixant les options des diplômes permettant à leurs titulaires de participer au concours d'entrée à la filière de formation initiale du cycle moyen de l'école nationale d'administration,

Sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration,

Arrête :

Article premier. - En application de l'article 05 (nouveau) du décret susvisé n° 91-176 du 25 janvier 1991 tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-2144 du 14 décembre 1992 et le décret n° 93-2580 du 20 décembre 1993, peuvent participer au concours d'accès à la filière de formation initiale du cycle moyen de l'école nationale d'administration, les titulaires des diplômes de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur d'une durée au moins égale à deux années après le baccalauréat dans l'une des spécialités ci-après :

- diplôme de fin d'études universitaires du premier cycle de l'enseignement supérieur en droit ou en sciences juridiques délivré par l'une des facultés de droit ou de sciences juridiques relevant du ministère de l'enseignement supérieur,

- diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur en sciences économiques ou en gestion délivré par l'une des facultés de sciences économiques ou de gestion relevant du ministère de l'enseignement supérieur,

- diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur en sciences humaines délivré par l'une des facultés des lettres et des sciences humaines relevant du ministère de l'enseignement supérieur,

- diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur en sciences de l'information ou de la documentation délivré par l'une des facultés des sciences de l'information ou de la documentation relevant du ministère de l'enseignement supérieur.

Art. 2. - Sont admis les diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes cités ci-dessus à l'article premier.

Art. 3. - Sont annulées les dispositions de l'article premier de l'arrêté du Premier ministre du 28 janvier 1993 susvisé.

Art. 4. - Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 7 mai 1998.

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du Premier ministre du 7 mai 1998, portant ouverture du concours d'entrée à la filière de formation initiale du cycle moyen de l'école nationale d'administration pour l'année 1998/1999.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991 relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration, tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-2144 du 14 décembre 1992 et le décret n° 93-2580 du 20 décembre 1993,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 février 1993, portant organisation du concours d'entrée à la filière de formation initiale du cycle moyen de l'école nationale d'administration,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 7 mai 1998, fixant les options des diplômes permettant à leurs titulaires de participer au concours d'entrée à la filière de formation initiale du cycle moyen de l'école nationale d'administration,

Arrête :

Article premier. - Un concours d'entrée à la filière de formation initiale du cycle moyen de l'école nationale d'administration est ouvert pour l'année 1998/1999.

Art. 2. - Le nombre de postes mis en concours est fixé à quarante cinq (45).

Art. 3. - Peuvent participer à ce concours les candidats remplissant les conditions prévues par le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives, tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-2144 du 14 décembre 1992 et le décret n° 93-2580 du 20 décembre 1993 et titulaires de l'un des diplômes prévus par l'arrêté susvisé du Premier ministre du .

Art. 4. - Le concours aura lieu le 29 septembre 1998 et jours suivants.

Art. 5. - La clôture de la liste d'inscription des candidats est fixée au 29 août 1998.

Art. 6. - Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 7 mai 1998.

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du Premier ministre du 7 mai 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique.

Le Premier ministre,

Sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,

Vu l'arrêté du 30 septembre 1997, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique,

Arrête :

Article premier. - Un examen professionnel est ouvert au Premier ministre (secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie) pour l'intégration d'un ouvrier appartenant à la catégorie 5 : (01) dans le grade d'agent technique.

Art. 2. - Les épreuves de l'examen professionnel se dérouleront à Tunis le 29 juin 1998 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 29 mai 1998.

Tunis, le 7 mai 1998.

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE LA JUSTICE

DETACHEMENT

Par décret n° 98-1008 du 5 mai 1998.

Les magistrats dont les noms suivent sont placés de nouveaux dans la position de détachement et mis à la disposition du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur (agence tunisienne de la coopération technique) et ce pour une période n'excédant pas cinq ans à compter du 1er avril 1998.

Messieurs :

- Mohamed Hechmi Bettaïeb : président de chambre à la cour d'appel de Sfax.
- Abdelkrim Haddad : avocat général à la cour de cassation.
- Hichem Triki : conseiller à la cour d'appel de Sfax.

REVOCATION

Par arrêté du ministre de la justice du 7 mai 1998.

Monsieur Larbi Sfaxi, huissier de justice à Bizerte circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est révoqué de ses fonctions.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 98-1002 du 5 mai 1998, portant publication du protocole de 1992 modifiant la convention internationale de 1971 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 96-98 du 18 novembre 1996, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne au protocole de 1992 modifiant la convention internationale de 1971 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, adoptés à Londres le 27 novembre 1992,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, le protocole de 1992 modifiant la convention internationale de 1971 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, adoptés à Londres le 27 novembre 1992.

Art. 2. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Organisation Maritime Internationale

LEG/CONF. 9/DC/2 26 novembre 1992 Original : Anglais

Conférence Internationale sur la révision de la convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la convention de 1971 portant création du fonds comité de rédaction

Projet de Protocole de 1992, modifiant la convention internationale de 1971 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

Texte examiné et approuvé par le comité de rédaction

Les parties au présent protocole,

Ayant examiné la convention internationale de 1971 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et le protocole de 1984 y relatif,

Ayant noté que le protocole de 1984 à cette convention qui en élargit la portée et offre une indemnisation accrue n'est pas encore entré en vigueur.

Affirmant qu'il importe de préserver la viabilité du système international de responsabilité et d'indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures.

Conscientes de la nécessité d'assurer dès que possible l'entrée en vigueur du contenu du protocole de 1984.

Reconnaissant qu'il serait avantageux pour les Etats parties de faire en sorte que la convention modifiée coexiste pendant une période transitoire avec la convention initiale, en la complétant.

Convaincues que les conséquences économiques des dommages par pollution résultant du transport d'hydrocarbures en vrac par voie maritime devraient continuer à être partagées par les propriétaires des navires et par ceux qui ont des intérêts financiers dans le transport des hydrocarbures.

Tenant compte de l'adoption du protocole de 1992 modifiant la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

Sont convenues des dispositions suivantes :

Par souci d'économie le présent document a fait l'objet d'un tirage limité. Les délégués sont priés d'apporter leurs exemplaires aux réunions et de s'abstenir d'en demander d'autres.

Article premier

La convention qui est modifiée par les dispositions du présent protocole est la convention internationale de 1971 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ci-après dénommée la "convention de 1971 portant création du fonds". Pour les Etats parties au protocole de 1976 de la convention de 1971 portant création du fonds, cette expression désigne la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par ce protocole.

Article 2

L'article premier de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié comme suit :

1. Le paragraphe I est remplacé par le texte ci-après :

I. "Convention de 1992 sur la responsabilité" signifie la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

2. Après le paragraphe I, un nouveau paragraphe est inséré comme suit :

1 bis. "Convention de 1971 portant création du fonds" signifie la convention internationale de 1971 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour les Etats parties au protocole de 1976 de cette convention, l'expression désigne la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par ce protocole.

3. Le paragraphe 2 est remplacé par le texte ci-après :

2. Les termes "navire", "personne", "propriétaire", "hydrocarbures", "dommage par pollution", "mesures de sauvegarde", "événement" et "organisation" s'interprètent conformément à l'article I de la convention de 1992 sur la responsabilité.

4. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte ci-après :

4. Par "unité de compte" on entend l'unité visée à l'article V, paragraphe 9, de la convention de 1992 sur la responsabilité.

5. Le paragraphe 5 est remplacé par le texte ci-après :

5. "jauge du navire" s'interprète conformément à l'article V, paragraphe 10, de la convention de 1992 sur la responsabilité.

6. Le paragraphe 7 est remplacé par le texte ci-après :

7. "garant" signifie toute personne qui fournit une assurance ou une autre garantie financière pour couvrir la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de l'article VII, paragraphe 1, de la convention de 1992 sur la responsabilité.

Article 3

L'article 2 de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié comme suit :

Le paragraphe I est remplacé par le texte ci-après :

1. Un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution, désigné sous le nom de "fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures" et ci-après dénommé "le fonds", est créé aux fins suivantes :

a) assurer une indemnisation pour les dommages par pollution dans la mesure où la protection qui découle de la convention de 1992 sur la responsabilité est insuffisante,

b) atteindre les objectifs connexes prévus par la présente convention.

Article 4

L'article 3 de la convention de 1971 portant création du fonds est remplacé par le texte ci-après :

la présente convention s'applique exclusivement :

a) aux dommages par pollution survenus :

i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d'un Etat contractant, et

ii) dans la zone économique exclusive d'un Etat contractant, établie conformément au droit international ou, si un Etat contractant n'a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet Etat et adjacente à celle-ci, déterminée par cet Etat conformément au droit international et ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale,

b) aux mesures de sauvegarde, où qu'elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages.

Article 5

Le titre précédant les articles 4 à 9 de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié par la suppression des mots "et prise en charge financière".

Article 6

L'article 4 de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié comme suit :

1. Au paragraphe 1, l'expression "convention sur la responsabilité", qui revient cinq fois, est remplacée par "convention de 1992 sur la responsabilité".

2. Le paragraphe 3 est remplacé par le texte ci-après :

3. Si le fonds prouve que le dommage par pollution résulte, en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui l'a subi a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le fonds peut être exonéré de tout ou partie de son obligation d'indemniser cette personne. Le fonds est, de toute manière, exonéré dans la mesure où le propriétaire a pu l'être aux termes de l'article III, paragraphe 3 de la convention de 1992 sur la responsabilité. Toutefois, cette exonération du fonds ne s'applique pas aux mesures de sauvegarde.

3. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte ci-après :

4. a) sauf dispositions contraires des alinéas b) et c) du présent paragraphe, le montant total des indemnités que le fonds doit verser pour un événement déterminé en vertu du présent article est limité de manière que la somme de ce montant et du montant des indemnités effectivement versées, en vertu de la convention de 1992 sur la responsabilité, pour réparer des dommages par pollution relevant du champ d'application de la présente convention tel que défini à l'article 3 n'excède pas 135 millions d'unités de compte.

b) sauf dispositions contraires de l'alinéa c), le montant total des indemnités que le fonds doit verser en vertu du présent article pour les dommages par pollution résultant d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ne peut excéder 135 millions d'unités de compte.

c) le montant maximal d'indemnisation visé aux alinéas a) et b) est fixé à 200 millions d'unités de compte pour un événement déterminé survenant au cours de toute période pendant laquelle il y a trois parties à la présente convention pour lesquelles le total des quantités pertinentes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours de l'année civile précédente ou des personnes sur le territoire de ces parties est égal ou supérieur à 600 millions de tonnes.

d) les intérêts que pourrait rapporter un fonds constitué conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article V de la convention de 1992 sur la responsabilité ne sont pas pris en considération dans le calcul du montant maximal des indemnités que le fonds doit verser en vertu du présent article.

e) les montants mentionnés dans le présent article sont convertis en monnaie nationale sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la décision de l'assemblée du fonds concernant la date du premier versement des indemnités.

4. Le paragraphe 5 est remplacé par le texte ci-après :

5. si le montant des demandes établies contre le fonds excède le montant total des indemnités que le fonds doit verser en vertu du paragraphe 4, le montant disponible au titre de la présente convention est réparti au marc le franc entre les demandeurs sur la base des créances établies.

5. Le paragraphe 6 est remplacé par le texte ci-après :

6. l'assemblée du fonds peut décider que, dans des cas exceptionnels, une indemnisation peut être versée en application de la présente convention même si le propriétaire du navire n'a pas constitué de fonds conformément aux dispositions de l'article V, paragraphe 3, de la convention de 1992 sur la responsabilité. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa e) du paragraphe 4 du présent article s'appliquent.

Article 7

L'article 5 de la convention de 1971 portant création du fonds est supprimé.

Article 8

L'article 6 de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié comme suit :

1. au paragraphe 1, le numéro du paragraphe et les mots "et à la prise en charge financière visée à l'article 5" sont supprimés.

2. le paragraphe 2 est supprimé.

Article 9

L'article 7 de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié comme suit :

1. aux paragraphes 1, 3, 4 et 6, l'expression "convention sur la responsabilité", qui revient sept fois, est remplacée par "convention de 1992 sur la responsabilité".

2. au paragraphe 1, les mots "ou aux fins de prise en charge financière en vertu de l'article 5" sont supprimés.

3. à la première phrase du paragraphe 3, les mots "ou de prise en charge financière s'y rapportant " et "ou 5" sont supprimés.

4. à la deuxième phrase du paragraphe 3, les mots "ou à l'article 5, paragraphe 1", sont supprimés.

Article 10

A l'article 8 de la convention de 1971 portant création du fonds, l'expression "convention sur la responsabilité" est remplacée par "convention de 1992 sur la responsabilité".

Article 11

L'article 9 de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié comme suit :

1. le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après :

1. le fonds acquiert par subrogation, à l'égard de toute somme versée par lui, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la présente convention, en réparation de dommages par pollution, tous les droits qui, en vertu de la convention de 1992 sur la responsabilité, seraient dévolus à la personne ainsi indemnisée et qu'elle aurait pu faire valoir contre le propriétaire ou son garant.

2. au paragraphe 2, les mots "ou prise en charge" sont supprimés.

Article 12

L'article 10 de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié comme suit :

la phrase liminaire du paragraphe 1 est remplacée par le texte ci-après :

les contributions annuelles au fonds sont versées, en ce qui concerne chacun des Etats contractants, par toute personne qui, au cours de l'année civile mentionnée à l'article 12, paragraphe 2, alinéa a) ou b), a reçu des quantités totales supérieures à 150 000 tonnes :

Article 13

L'article 11 de la convention de 1971 portant création du fonds est supprimé.

Article 14

L'article 12 de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié comme suit :

1. dans la phrase liminaire du paragraphe 1, les mots "dues par chaque personne visée à l'article 10" sont supprimés.

2. au paragraphe 1, alinéas i) b) et i) c), les mots "des articles 4 et 5" sont remplacés par les mots "de l'article 4" et les mots "15 millions de francs" sont remplacés par les mots "quatre millions d'unités de compte".

3. l'alinéa ii) b) du paragraphe 1 est supprimé.

4. les alinéas ii) c) et d) du paragraphe 1 sont renumérotés ii) b) et c).

5. la phrase liminaire du paragraphe 2 est remplacée par le texte ci-après :

l'assemblée arrête le montant total des contributions à percevoir.

L'administrateur, se fondant sur la décision de l'assemblée, calcule, pour chacun des Etats contractants, le montant de la contribution annuelle de chaque personne visée à l'article 10 :

6. le paragraphe 4 est remplacé par le texte ci-après :

4. la contribution annuelle est due à la date qui sera fixée par le règlement intérieur du fonds. L'assemblée peut arrêter une autre date de paiement.

7. le paragraphe 5 est remplacé par le texte ci-après :

5. l'assemblée peut décider, dans les conditions qui seront fixées par le règlement financier du fonds, d'opérer des virements entre des fonds reçues conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, alinéa a) et des fonds reçus conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, alinéa b),

8. le paragraphe 6 est supprimé.

Article 15

L'article 13 de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié comme suit :

1. le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après :

1. le montant de toute contribution en retard visée à l'article 12 est accru d'un intérêt dont le taux est fixé conformément au règlement intérieur du fonds, étant entendu que différents taux peuvent être fixés selon les circonstances.

2. au paragraphe 3, les mots "articles 10 et 11" sont remplacés par les mots "articles 10 et 12" et les mots "et que le retard apporté au paiement excède trois mois" sont supprimés.

Article 16

Un nouveau paragraphe 4 est ajouté à l'article 15 de la convention de 1971 portant création du fonds comme suit :

4. lorsqu'un Etat contractant ne remplit pas l'obligation qu'il a de soumettre à l'administrateur des renseignements visés au paragraphe 2 et que cela entraîne une perte financière pour le fonds, cet Etat contractant est tenu d'indemniser le fonds pour la perte subie. Après avis de l'administrateur, l'assemblée décide si cette indemnisation est exigible de cet Etat contractant.

Article 17

L'article 16 de la convention de 1971 portant création du fonds est remplacé par le texte ci-après :

le fonds comprend une assemblée et un secrétariat dirigé par un administrateur.

Article 18

L'article 18 de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié comme suit :

1. dans la phrase liminaire, les mots "sous réserve des dispositions de l'article 26" sont supprimés.

2. le paragraphe 8 est supprimé.

3. le paragraphe 9 est remplacé par le texte ci-après :

9. d'instituer tout organes subsidiaire, permanent ou temporaire, qu'elle juge nécessaire, de définir son mandat et de lui donner les pouvoirs requis pour exercer les fonctions qui lui ont été confiées, lorsqu'elle nomme les membres d'un tel organe, l'assemblée veille à assurer une répartition géographique équitable des membres et à ce que les Etats contractants qui reçoivent les plus grandes quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution soient représentés de manière satisfaisante, le règlement intérieur de l'assemblée peut régir, mutatis mutandis, les travaux de cet organe subsidiaire.

4. au paragraphe 10, les mots, "du comité exécutif" sont supprimés.

5. au paragraphe 11, les mots "au comité exécutif" sont supprimés.

6. le paragraphe 12 est supprimé.

Article 19

L'article 19 de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié comme suit :

1. le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après :

1. l'assemblée se réunit en session ordinaire, chaque année civile, sur convocation de l'administrateur.

2. au paragraphe 2, les mots "du comité exécutif ou" sont supprimés.

Article 20

Les articles 21 à 27 de la convention de 1971 portant création du fonds et les titres de ces articles sont supprimés.

Article 21

L'article 29 de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié comme suit :

1. le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après :

1. l'administrateur est le plus haut fonctionnaire du fonds. Sous réserve des instructions qui lui sont données par l'assemblée, il s'acquitte des fonctions qui lui sont dévolues aux termes de la présente convention et du règlement intérieur du fonds et de celles qui lui sont attribuées par l'assemblée.

2. au paragraphe 2, alinéa e), les mots "ou du comité exécutif" sont supprimés.

3. au paragraphe 2, alinéa f), les mots "ou au comité exécutif, suivant le cas", sont supprimés.

4. le paragraphe 2, alinéa g), est remplacé par le texte ci-après :

g) d'établir, en liaison avec le président de l'assemblée, et de publier un rapport sur les activités du fonds au cours de l'année civile précédente,

5. au paragraphe 2, alinéa h), les mots "ou du comité exécutif" sont supprimés.

Article 22

A l'article 31, paragraphe 1, de la convention de 1971 portant création du fonds, les mots "au comité exécutif et" sont supprimés.

Article 23

L'article 32 de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié comme suit :

1. dans la phrase liminaire, les mots "et au comité exécutif" sont supprimés.

2. à l'alinéa b), les mots "et du comité exécutif" sont supprimés.

Article 24

L'article 33 de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié comme suit :

1. le paragraphe 1 est supprimé.

2. dans le paragraphe 2, le numéro du paragraphe est supprimé.

3. l'alinéa c) est remplacé par le texte ci-après :

c) la création d'organes subsidiaires conformément à l'article 18, paragraphe 9, et les décisions qui s'y rapportent.

Article 25

L'article 35 de la convention de 1971 portant création du fonds est remplacé par le texte ci-après :

les demandes d'indemnisation visées à l'article 4 qui découlent d'événements survenus après la date d'entrée en vigueur de la présente convention ne peuvent être présentées au fonds avant l'expiration d'un délai de cent vingt jours à compter de cette date.

Article 26

Après l'article 36 de la convention de 1971 portant création du fonds, quatre nouveaux articles sont insérés comme suit :

Article 36 bis

Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent pendant la période, ci-après dénommée "période transitoire", qui va de la date d'entrée en vigueur de la présente convention à la date à laquelle prennent effet les dénonciations prévues à l'article 31 du protocole de 1992 modifiant la convention de 1971 portant création du fonds :

a) aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1 a), de la présente convention, toute mention de la convention de 1992 sur la responsabilité vise la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans sa version initiale ou telle que modifiée par le protocole de 1976 y relatif (dénommée ci-après dans le présent article la "convention de 1969 sur la responsabilité"), et également la convention de 1971 portant création du fonds.

b) lorsqu'un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d'application de la présente convention, le fonds verse une indemnisation à toute personne ayant subi un dommage par pollution seulement au cas et dans la mesure où une telle personne n'a pas pu obtenir une indemnisation intégrale et appropriée en réparation du dommage subi, en application de la convention de 1969 sur la responsabilité, de la convention de 1971 portant création du fonds et de la convention de 1992 sur la responsabilité, toutefois, en ce qui concerne des dommages par pollution relevant du champ d'application de la présente convention pour une partie à la présente convention qui n'est pas partie à la convention de 1971 portant création du fonds, le fonds verse une indemnisation à toute personne ayant subi un dommage par pollution seulement au cas et dans la mesure où une telle personne n'aurait pas pu obtenir une indemnisation intégrale et appropriée en réparation du dommage subi, si cet Etat avait été partie à chacune des conventions sus-mentionnées.

c) aux fins de l'application de l'article 4 de la présente convention, le montant à prendre en considération pour déterminer le montant total des indemnités que le fonds doit verser comprend également le montant des indemnités effectivement versées en vertu de la convention de 1969 sur la responsabilité, le cas échéant, et le montant des indemnités effectivement versées ou

réputées avoir été versées en vertu de la convention de 1971 portant création du fonds.

d) l'article 9, paragraphe 1, de la présente convention s'applique également aux droits dévolus en vertu de la convention de 1969 sur la responsabilité.

Article 36 ter

1 - Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, le montant total des contributions annuelles dues au titre des hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans un seul Etat contractant au cours d'une année civile donnée ne doit pas dépasser 27,5 % du montant total des contributions annuelles pour l'année civile en question conformément au protocole de 1992 modifiant la convention de 1971 portant création du fonds.

2 - Si, du fait de l'application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12, le montant total des contributions dues par les contribuables dans un seul Etat contractant pour une année civile donnée dépasse 27,5 % du montant total des contributions annuelles, les contributions dues par tous les contribuables dans cet Etat doivent alors être réduites proportionnellement, afin que le total des contributions de ces contribuables soit égal à 27,5 % du montant total des contributions annuelles du fonds pour cette même année.

3 - Si les contributions dues par les personnes dans un Etat contractant déterminé sont réduites, en vertu du paragraphe 2 du présent article, les contributions dues par les personnes dans tous les autres Etats contractants doivent être augmentées proportionnellement afin de garantir que le montant total des contributions dues par toutes les personnes qui sont tenues de contribuer au fonds pour l'année civile en question atteindra le montant total des contributions arrêté par l'assemblée.

4 - Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article seront applicables jusqu'à ce que la quantité totale d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans l'ensemble des Etats contractants au cours d'une année civile atteigne 750 millions de tonnes ou jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans après l'entrée en vigueur dudit protocole de 1992 si cette dernière date est plus rapprochée.

Article 36 quater

Nonobstant les dispositions de la présente convention, les dispositions qui suivent s'appliquent à l'administration du fonds pendant la période durant laquelle la convention de 1971 portant création du fonds et la présente convention sont toutes deux en vigueur :

a) le secrétariat du fonds créé par la convention de 1971 portant création du fonds (ci-après dénommé "le fonds de 1971") et l'administrateur qui le dirige peuvent également exercer les fonctions de secrétariat et d'administrateur du fonds.

b) si, conformément à l'alinéa a), le secrétariat et l'administrateur du fonds de 1971 exercent également les fonctions de secrétariat et d'administrateur du fonds, le fonds est représenté, en cas de conflit d'intérêts entre le fonds de 1971 et le fonds, par le président de l'assemblée du fonds.

c) dans l'exercice des fonctions qui leur incombent en vertu de la présente convention et de la convention de 1971 portant création du fonds, l'administrateur ainsi que le personnel nommé et les experts désignés par lui ne sont pas considérés comme contrevenant aux dispositions de l'article 30 de la présente convention, dans la mesure où ils exécutent leur tâche conformément aux dispositions du présent article.

d) l'assemblée du fonds s'efforce de ne pas prendre de décisions qui sont incompatibles avec des décisions prises par l'assemblée du fonds de 1971. Si des questions administratives d'intérêt commun donnent lieu à des divergences d'opinions, l'assemblée du fonds s'efforce de parvenir à un consensus avec l'assemblée du fonds de 1971, dans un esprit de coopération mutuelle et en tenant compte des objectifs communs des deux organisations.

e) le fonds peut succéder aux droits et obligations ainsi qu'à l'actif du fonds de 1971 si l'assemblée du fonds de 1971 en décide ainsi, conformément aux dispositions de l'article 44, paragraphe 2, de la convention de 1971 portant création du fonds.

f) le fonds rembourse au fonds de 1971 tous les frais et toutes les dépenses encourus au titre des tâches administratives que le fonds de 1971 a accomplies pour le compte du fonds.

Article 36 quinquies

Clauses finales

Les clauses finales de la présente convention sont les articles 28 à 39 du protocole de 1992 modifiant la convention de 1971 portant création du fonds. Dans la présente convention, les références aux Etats contractants sont considérées comme des références aux Etats contractants à ce protocole.

Article 27

1. La convention de 1971 portant création du fonds et le présent protocole sont, entre les parties au présent protocole, considérés et interprétés comme formant un seul instrument.

2. Les articles premier à 36 quinquies de la convention de 1971 portant création du fonds telle que modifiée par le présent protocole sont désignés sous le nom de "convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures" ("convention de 1992 portant création du fonds").

Clauses finales

Article 28

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. Le présent protocole est ouvert à Londres, du 15 janvier 1993 au 14 janvier 1994, à la signature de tout Etat qui a signé la convention de 1992 sur la responsabilité.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, le présent protocole est ratifié, accepté ou approuvé par les Etats qui l'ont signé.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les Etats qui n'ont pas signé le présent protocole peuvent y adhérer.

4. Seuls les Etats qui ont ratifié, accepté ou approuvé la convention de 1992 sur la responsabilité ou qui y ont adhéré peuvent ratifier, accepter ou approuver le présent protocole ou y adhérer.

5. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du secrétaire général de l'organisation.

6. Un Etat qui est partie au présent protocole mais n'est pas partie à la convention de 1971 portant création du fonds est lié par les dispositions de la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par le présent protocole, à l'égard des autres parties au protocole, mais n'est pas lié par les dispositions de la convention de 1971 portant création du fonds à l'égard des parties à cette seule convention.

7. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par le présent protocole, est réputé s'appliquer à la convention ainsi modifiée et telle que modifiée par ledit amendement.

Article 29

Renseignements relatifs aux hydrocarbures donnant lieu à contribution

1. Avant l'entrée en vigueur du présent protocole à l'égard d'un Etat, cet Etat doit, lors du dépôt d'un instrument visé à l'article 28, paragraphe 5, ultérieurement chaque année à une date désignée par le secrétaire général de l'organisation, communiquer à ce dernier le nom et l'adresse des personnes qui, pour cet Etat, seraient tenues

de contribuer au fonds, en application de l'article 10 de la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par le présent protocole, ainsi que des renseignements sur les quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues sur le territoire de cet Etat par ces personnes au cours de l'année civile précédente.

2. Au cours de la période transitoire, l'administrateur communique chaque année au secrétaire général de l'organisation, pour les parties, des données sur les quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues par les personnes tenues de verser une contribution au fonds conformément à l'article 10 de la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par le présent protocole.

Article 30

Entrée en vigueur

1 - Le présent protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies :

a) au moins huit Etats ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du secrétaire général de l'organisation, et

b) le secrétaire général de l'organisation a été informé, conformément à l'article 29, que les personnes qui seraient tenues à contribution, en application de l'article 10 de la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par le présent protocole, ont reçu, au cours de l'année civile précédente, au moins 450 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution.

2. Toutefois, le présent protocole ne peut entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur de la convention de 1992 sur la responsabilité.

3. Pour chacun des Etats qui ratifient, acceptent ou approuvent le présent protocole ou y adhèrent après que les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ont été remplies, le protocole entre en vigueur douze mois après la date du dépôt par cet Etat de l'instrument approprié.

4. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif au présent protocole, déclarer que cet instrument est sans effet, aux fins du présent article, jusqu'à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 31.

5. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au paragraphe précédent peut la retirer à tout moment au moyen d'une notification adressée au secrétaire général de l'organisation. Tout retrait ainsi effectué prend effet à la date de la réception de la notification et tout Etat effectuant un tel retrait est considéré comme ayant déposé à cette date son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif au présent protocole.

6. Tout Etat qui a fait une déclaration en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du protocole de 1992 modifiant la convention de 1969 sur la responsabilité est réputé avoir également fait une déclaration en vertu du paragraphe 4 du présent article. Le retrait d'une déclaration faite en vertu dudit article 13, paragraphe 2, est considéré comme constituant également un retrait en vertu du paragraphe 5 du présent article.

Article 31

Dénunciation des conventions de 1969 et de 1971

Sous réserve des dispositions de l'article 30, dans un délai de six mois après la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies :

a) au moins huit états sont devenus parties au présent protocole ou ont déposé auprès du secrétaire général de l'organisation un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, que ce dernier relève ou non de l'article 30, paragraphe 4 et,

b) le secrétaire général de l'organisation a été informé, conformément à l'article 29, que les personnes qui sont ou seraient tenues à contribution, en application de l'article 10 de la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par le présent protocole, ont reçu, au cours de l'année civile précédente, au moins 750 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution, chaque partie au présent protocole et chaque état qui a déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relevant ou non de l'article 30, paragraphe 4, dénonce, s'il est partie à celles-ci, la convention de 1971 portant création du fonds et la convention de 1969 sur la responsabilité, la dénonciation prenant effet douze mois après l'expiration du délai de six mois sus-mentionné.

Article 32

Révision et modification

1. L'organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou de modifier la convention de 1992 portant création du fonds.

2. L'organisation convoque une conférence des états contractants ayant pour objet de réviser ou de modifier la convention de 1992 portant création du fonds à la demande du tiers au moins de tous les états contractants.

Article 33

Modification des limites d'indemnisation

1. A la demande d'un quart des états contractants au moins, toute proposition visant à modifier les limites d'indemnisation prévues à l'article 4, paragraphe 4, de la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par le présent protocole, est diffusée par le secrétaire général à tous les membres de l'organisation et à tous les états contractants.

2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au comité juridique de l'organisation pour qu'il l'examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.

3. Tous les états contractants à la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par le présent protocole, qu'ils soient ou non membres de l'organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du comité juridique en vue d'examiner et d'adopter les amendements.

4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des états contractants présents et votants au sein du comité juridique élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des états contractants soient présents au moment du vote.

5. Lorsqu'il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le comité juridique tient compte de l'expérience acquise en matière d'événements, et, en particulier, du montant des dommages en résultant et des fluctuations de la valeur des monnaies. Il tient également compte des rapports qui existent entre les limites prévues à l'article 4, paragraphe 4, de la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par le présent protocole, et les limites prévues à l'article V, paragraphe 1, de la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

6. a) Aucun amendement visant à modifier les limites en vertu du présent article ne peut être examiné avant le 15 janvier 1998 ni avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur d'un amendement antérieur adopté en vertu du présent article. Aucun amendement prévu en vertu du présent article ne peut être examiné avant l'entrée en vigueur de présent protocole.

b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par le présent protocole, majorée de six pour cent par an, en intérêt composé, à compter du 15 janvier 1993.

c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par le présent protocole.

7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article est modifié par l'organisation à tous les états contractants. L'amendement est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des états qui étaient états contractants au moment de l'adoption de l'amendement par le comité juridique ne fassent savoir à l'organisation qu'ils ne l'acceptent pas, auquel cas l'amendement est rejeté et n'a pas d'effet.

8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation.

9. Tous les états contractants sont liés par l'amendement, à moins qu'ils ne dénoncent le présent protocole, conformément à l'article 34, paragraphe 1 et 2, six mois au moins avant l'entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur.

10. Lorsqu'un amendement a été adopté par le comité juridique mais que le délai d'acceptation de dix-huit mois n'a pas encore expiré, tout état devenant état contractant durant cette période est lié par ledit amendement si celui-ci entre en vigueur. Un état qui devient état contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un état est lié par un amendement à compter de la date d'entrée en vigueur de l'amendement ou de la date d'entrée en vigueur du présent protocole pour cet état, si cette dernière date est postérieure.

Article 34

Dénonciation

1. Le présent protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des parties à tout moment à compter de la date à laquelle il entre en vigueur à l'égard de cette partie.

2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du secrétaire général de l'organisation.

3. La dénonciation prend effet douze mois après la date du dépôt de l'instrument de dénonciation auprès du secrétaire générale de l'organisation ou l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.

4. La dénonciation de la convention de 1992 sur la responsabilité est considérée comme une dénonciation du présent protocole. Cette dénonciation prend effet à la date à laquelle la dénonciation du protocole de 1992 modifiant la convention de 1969 sur la responsabilité prend effet conformément à l'article 16 de ce protocole.

5. Tout état contractant au présent protocole qui n'a pas dénoncé la convention de 1971 portant création du fonds non plus que la convention de 1969 sur la responsabilité ainsi que le prescrit l'article 31 est réputé avoir dénoncé le présent protocole, cette dénonciation prenant effet douze mois après l'expiration du délai de six mois mentionné dans cet article. A compter de la date à laquelle les dénonciations prévues à l'article 31 prenant effet, toute partie au présent protocole qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la convention de 1969 sur la responsabilité ou d'adhésion à celle-ci est réputée avoir dénoncé le présent protocole à compter de la date à laquelle cet instrument prend effet.

6. Entre les parties au présent protocole, la dénonciation par l'une quelconque d'entre elles de la convention de 1971 portant création du fonds en vertu de l'article 41 de ladite convention n'est en aucun cas interprétée comme une dénonciation de la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par le présent protocole.

7. Nonobstant toute dénonciation du présent protocole faite par une partie conformément au présent article, les dispositions du présent protocole sur l'obligation de verser une contribution en

vertu de l'article 10 de la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par le présent protocole, pour un événement survenu dans les conditions prévues à l'article 12, paragraphe 2, alinéa b), de la convention modifiée, avant que la dénonciation ne prenne effet, continuent de s'appliquer.

Article 35

Sessions extraordinaires de l'assemblée

1. Tout état contractant peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le dépôt d'un instrument de dénonciation qui entraînera, à son avis, une augmentation considérable du niveau des contributions des autres états contractants, demander à l'administrateur de convoquer l'assemblée en session extraordinaire. L'administrateur convoque l'assemblée de telle façon qu'elle se réunisse dans un délai de soixante jours après la réception de la demande.

2. L'administrateur peut, de sa propre initiative, convoquer l'assemblée en session extraordinaire dans un délai de soixante jours après le dépôt d'un instrument de dénonciation s'il considère que cette dénonciation entraînera, son avis, une augmentation considérable du niveau des contributions des autres états contractants.

3. Si, au cours d'une session extraordinaire, tenue conformément au paragraphe 1 ou 2, l'assemblée décide que la dénonciation entraînera une augmentation considérable du niveau des contributions pour les autres états contractants, chacun de ces états peut, au plus tard cent vingt jours avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, dénoncer le présent protocole. Cette dénonciation prend effet à la même date.

Article 36

Extinction du protocole

1. Le présent protocole cesse d'être en vigueur lorsque le nombre des états contractants devient inférieur à trois.

2. Les états qui sont liés par le présent protocole la veille de la date à laquelle il cesse d'être en vigueur prennent toutes les mesures nécessaires pour que le fonds puisse exercer les fonctions prévues à l'article 37 du présent protocole et, pour ces fins seulement, restent liés par le présent protocole.

Article 37

Liquidation du fonds

1. Au cas où le présent protocole cesserait d'être en vigueur, le fonds :

a) devra assumer ses obligations relatives à tout événement survenu avant que le protocole ait cessé d'être en vigueur,

b) pourra exercer ses droits en matière de recouvrement des contributions dans la mesure où ces dernières sont nécessaires pour lui permettre de remplir les obligations visées à l'alinéa a), y compris les frais d'administration qu'il devra engager à cet effet.

2. L'assemblée prendra toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du fonds, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l'actif du fonds, entre les personnes ayant versé des contributions.

3. Aux fins du présent article, le fonds demeure une personne juridique.

Article 38

Dépositaire

1. Le présent protocole et tous les mandements acceptés en vertu de l'article 33 seront déposés auprès du secrétaire général de l'organisation.

2. Le secrétaire générale de l'organisation :

a) informe tous les états qui ont signé le présent protocole ou y ont adhéré :

i) de toute signature nouvelle ou dépôt d'instrument nouveau et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus,

ii) de toute déclaration et notification effectuées en vertu de l'article 30, y compris les déclarations et retraits réputés avoir été effectués conformément à cet article,

iii) de la date d'entrée en vigueur du présent protocole,

iv) de la date à laquelle les dénonciations prévues à l'article 31 doivent être effectuées,

v) de toute proposition visant à modifier les limites d'indemnisation, qui a été présentée conformément à l'article 33, paragraphe 1,

vi) de tout amendement qui a été adopté conformément à l'article 33, paragraphe 4,

vii) de tout amendement qui est réputé avoir été accepté en vertu de l'article 33, paragraphe 7, ainsi que la date à laquelle l'amendement entre en vigueur conformément aux paragraphes 8 et 9 de cet article,

viii) de tout dépôt d'un instrument de dénonciation du présent protocole ainsi que de la date du dépôt et de la date à laquelle cette dénonciation prend effet,

ix) de toute dénonciation réputée avoir été effectuée en vertu de l'article 34, paragraphe 5,

x) de toute communication prévue par l'un quelconque des articles du présent protocole,

b) transmet des copies certifiées conformes du présent protocole à tous les états signataires et à tous les états qui y adhèrent.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent protocole, le secrétaire général de l'organisation en transmet le texte au secrétariat de l'organisation des nations unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la charte des nations unies.

Article 39

Langues

Le présent protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi.

Fait à Londres, ce vingt-sept novembre mille neuf cent quatre-vingt-douze.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

NOMINATION

Par décret n° 98-1010 du 7 mai 1998.

Monsieur Skander Denguezli, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur adjoint des pays d'Asie du Sud-Est et du Pacifique à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour les pays d'Amérique, l'Asie-Pacifique et les organisations régionales Américaines et Asiatiques au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Arrêté du ministre de l'intérieur du 7 mai 1998, portant changement de nom du village de « Dar Dabous » situé à la délégation de Hammam El Guezaz du gouvernorat de Nabeul.

Le ministre de l'intérieur,

Vu le décret du 21 juin 1956 portant organisation administrative du territoire de la république,, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 83-104 du 3 décembre 1983,

Vu l'avis du gouverneur de Nabeul,

Arrête :

Article premier. - A partir de la promulgation du présent arrêté le village de Dar Dabous de la délégation de Hammam-El Guezaz du gouvernorat de Nabeul portera le nom du village de « Er-Riadh ».

Art. 2. - Le gouverneur de Nabeul est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 7 mai 1998.

Le Ministre de l'Intérieur

Ali Chaouch

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 98-1011 du 5 mai 1998, portant approbation de la convention modifiant la convention conclue le 17 novembre 1988 entre le ministre des finances et le président directeur général de la banque arabe Tuniso-Libyenne de développement et du commerce extérieur et relative à la création de la société maghrébine d'investissement et de participations.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents et notamment son article 28,

Vu la loi n° 88-92 du 2 août 1988, sur les sociétés d'investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment son article 28,

Vu le décret n° 88-1928 du 19 novembre 1988, portant approbation de la convention conclue à Tunis le 17 novembre 1988 entre le ministre des finances et le président directeur général de la banque arabe Tuniso-Libyenne de développement et du commerce extérieur et relative à la création de la société maghrébine d'investissement et de participations.

Décète :

Article premier. - Est approuvée la convention annexée au présent décret, portant modification de la convention conclue à Tunis le 17 novembre 1988 entre le ministre des finances et le président directeur général de la banque arabe Tuniso-Libyenne de développement et du commerce extérieur et relative à la création de la société maghrébine d'investissement et de participations.

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1012 du 5 mai 1998, portant suspension des droits de douane dûs à l'importation de la melasse de betterave à sucre.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à

l'importation telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents, et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998,

Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l'Uruguay Round,

Vu la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour la gestion 1998 et notamment son article 89,

Vu le décret n° 97-2517 du 31 décembre 1997, portant réduction des droits de douane dus à l'importation des produits agricoles et agro-alimentaires,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont suspendus les droits de douane dûs à l'importation de la melasse de betterave à sucre relevant du numéro de position 17.03 du tarif des droits de douane et ce, dans la limite d'un contingent global de 5.000 tonnes.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1998.

Art. 3. - Le ministre des finances, le ministre du commerce, le ministre de l'industrie le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1013 du 5 mai 1998, portant modification du décret n° 96-1189 du 1er juillet 1996 fixant la liste des matières premières et articles destinés au secteur de l'artisanat et susceptibles de bénéficier de la réduction des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dûs à l'importation et en régime intérieur et les conditions d'octroi de ces avantages.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment le point 12 du paragraphe II du tableau "B" qui lui est annexé, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment l'article 80 de la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi des finances pour la gestion 1993,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation et notamment le paragraphe 7.14 du titre II de ses dispositions préliminaires, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment l'article 78 de la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour la gestion 1993,

Vu le décret n° 96-1189 du 1er juillet 1996, fixant la liste des matières premières et articles destinés au secteur de l'artisanat et susceptibles de bénéficier de la réduction des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dûs à l'importation et en régime intérieur et les conditions d'octroi de ces avantages.

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du ministre du tourisme et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont ajoutés à la liste n° 1 annexée au décret n° 96-1189 du 1er juillet 1996 susvisé les matières premières et articles repris sur la liste "A" annexée au présent décret.

Art. 2. - Sont ajoutés à la liste n° II annexée au décret n° 96-1189 du 1er juillet 1996 susvisé les matières premières et articles repris sur la liste "B" annexée au présent décret.

Art. 3. - Les articles 2 et 4 du décret n° 96-1189 du 1er juillet 1996 susvisé sont abrogés et remplacés comme suit :

Article 2 (nouveau). - Les avantages fiscaux prévus à l'article premier ci-dessus sont accordés aux matières premières et articles :

- importés directement par les artisans ou les entreprises artisanales sur présentation, selon le cas, de la carte professionnelle d'artisan ou du récépissé d'immatriculation et d'une attestation délivrée par l'office national de l'artisanat certifiant que les quantités sont nécessaires à l'activité du bénéficiaire.

- importés directement par les centres de formation professionnelle et les structures à vocation sociale sur présentation d'une attestation délivrée par l'office national de l'artisanat certifiant que les quantités sont nécessaires à l'activité du bénéficiaire dans le secteur de l'artisanat.

- importés par les commerçants ou les industriels, à condition de présenter une attestation délivrée par l'office national de l'artisanat précisant les quantités des matières premières et articles destinés au secteur de l'artisanat et de souscrire auprès des services de la douane un engagement de cession des matières premières et articles aux seuls artisans, entreprises artisanales, centres de formation professionnelle ou structures à vocation sociale.

La cession sur le marché local des matières premières et articles importés dans le cadre du présent décret par les commerçants et industriels au profit des artisans, entreprises artisanales, les centres de formation professionnelle et structures à vocation sociale, est subordonnée à la présentation d'une autorisation délivrée par le bureau du contrôle des impôts compétent sur la base d'une attestation délivrée par l'office national de l'artisanat certifiant que les quantités sont nécessaires à l'activité du bénéficiaire.

L'autorisation délivrée par le bureau du contrôle des impôts doit mentionner :

- l'identification du fournisseur et de l'artisan, de l'entreprise artisanale, des centres de formation professionnelle ou des structures à vocation sociale.

- le numéro de la carte professionnelle ou du récépissé d'immatriculation pour l'artisan ou l'entreprise artisanale.

- la désignation des matières premières et articles et des quantités à acquérir.

Article 4 (nouveau). - Les avantages fiscaux prévus à l'article 3 ci-dessus sont accordés aux matières premières et articles acquis auprès d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée par :

- les artisans et entreprises artisanales sur présentation, selon le cas, de la carte professionnelle d'artisan ou du récépissé d'immatriculation et d'une autorisation délivrée par le bureau du contrôle des impôts compétent sur la base d'une attestation accordée par l'office national de l'artisanat certifiant que les quantités sont nécessaires à l'activité du bénéficiaire.

- les centres de formation professionnelle et les structures à vocation sociale sur présentation d'une autorisation délivrée par le bureau du contrôle des impôts compétent sur la base d'une attestation accordée par l'office national de l'artisanat certifiant que les quantités sont nécessaires à l'activité du bénéficiaire.

L'autorisation délivrée par le bureau du contrôle des impôts doit mentionner :

- l'identification du fournisseur et de l'artisan, de l'entreprise artisanale, des centres de formation professionnelle ou des structures à vocation sociale.

- le numéro de la carte professionnelle ou du récépissé d'immatriculation pour l'artisan ou l'entreprise artisanale.

- la désignation des matières premières et articles et des quantités à acquérir.

Art. 4. - Le ministre des finances, le ministre de l'industrie, le ministre du tourisme et de l'artisanat et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Liste A
des matières premières et articles importés et utilisés
par le secteur de l'artisanat

N° de position	Désignation des produits
EX 28.08	- acide nitrique
28.41	- sels des acides exométalliques ou peroxométalliques
39.10	- Silicones sous formes primaires
EX 39.12	- acétate et nitrate de cellulose
EX 39.19	- plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules en matière plastiques, auto-adhésifs, d'une largeur excédant 20 cm
EX 44.07	- bois ébène (bois noir dur)
EX 50.04	- fils de soie pour tapis et tapisserie
EX 51.06	- fils de laine cardée pour tapis et tapisserie
EX 51.07	- fils de laine peigné pour tapis et tapisserie
EX 52.05	- fils de coton pour tapis et tapisserie
EX 54.02	- fils en fibres synthétiques pour couture des chaussures
EX 54.03	- fils de rayonne de viscose
EX 55.09	- fils en fibres polyester ou acryliques
EX 56.05	- Fils métallisés et filés métalliques.
EX 58.06	- Rubans tissés pour habits traditionnels.
EX 60.01	- Velours et peluches pour fabrication des poupées.
EX 68.02	- pierre "Jade" de couleur verdâtre pour fabrication des biblos
EX 70.19	- laine de verre
	- mats non tissés en fibre de verre
EX 71.09	- lames et cannetilles
EX 71.10	- Rodhium pour dorure
EX 83.08	- paillettes découpées en métaux communs
EX 96.14	- tuyaux en ébonite pour fabrication des pipes

Liste B
des matières premières et articles fabriqués localement
et utilisés par le secteur de l'artisanat

Activité	Désignation des produits
Textiles	- fils de coton - laine lavée à fond et traité - fil de laine pour tapis et tapisserie - fil de soie pour tapis et tapisserie
Cuirs	- tanins - doublure pour chaussures - semelles et talons pour chaussures - fermetures à glissière - cuir de chameaux
Divers secteurs	- acide borique - fibre de verre

CREATION DE RECETTES DE FINANCES

Par arrêté du ministre des finances du 7 mai 1998.

Il est créé, à compter du 2 mai 1998 une recette des finances à Neber, gouvernorat du Kef.

La recette des finances à Neber assurera toutes les attributions dévolues aux comptables publics, à l'exception de l'octroi des prêts sur gages et de la dette des produits monopolisés.

La gestion de la recette des finances à Neber, ainsi que sa caisse sont classées dans la 3ème catégorie.

Par arrêté du ministre des finances du 7 mai 1998.

Il est créé, à compter du 2 mai 1998 une recette des finances à Bargou, gouvernorat de Siliana.

La recette des finances à Bargou assurera toutes les attributions dévolues aux comptables publics, à l'exception de l'octroi des prêts sur gages et de la dette des produits monopolisés.

La gestion de la recette des finances à Bargou, ainsi que sa caisse sont classées dans la 3ème catégorie.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 mai 1998, portant modification de l'arrêté du 15 mai 1996 fixant le plan de mise à niveau du ministère de l'éducation.

Le ministre de l'éducation,

Vu le décret n° 80-954 du 19 juillet 1980 relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 95-1141 du 28 juin 1995 portant organisation du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996 fixant le contenu des plan de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du 15 mai 1996 fixant le plan de mise à niveau du ministre de l'éducation,

Arrête :

Article premier. - Sont modifiés comme suit les tableaux n° 1, n° 2, n° 3, n° 4, n° 5 et n° 6 de l'article premier de l'arrêté du ministre de l'éducation du 15 mai 1996 sus-visé :

Tableau n°1 : (nouveau) le plan informatique du Ministère.

LES ELEMENTS DE BASE DU PLAN INFORMATIQUE DU MINISTERE	élaboration du plan		réalisation du plan	
	l'organe respon- sable de l'élaboration	le délai de l'élaboration du plan	l'organe responsable de la réalisation	calendrier de réalisation
-création d'une commission départementale de l'informatique -Préparation d'un schéma directeur stratégique de l'informatique 1-Constitution d'un réseau de bureautique et de messagerie électronique entre les différents services du ministère 2-Gestion pédagogique et technique du personnel administratif et des enseignants 3-Gestion des affaires scolaires des élèves et la constitution d'une banque de données scolaires 4-Gestion des équipements 5-Gestion des locaux 6-Gestion de la formation continue	-le Ministère -la commission départementale de l'informatique	9mois	Direction de l'organisation des méthodes et de l'informatique	Suivant le calendrier établi dans le plan strategique de l'informatique

Tableau n°2: (nouveau) Le programme de formation initiale, de formation continue et de recyclage.

Eléments fondamentaux du Programme de la formation initiale de la formation continue et du recyclage	Elaboration du Plan		Exécution du Plan	
	Structure chargée de la préparation	Période de l'élaboration du plan	Structure chargée de la réalisation	Calendrier de la réalisation
FORMATION INITIALE 1- Compléter la formation initiale des enseignants nouvellement recrutés aux plans : - linguistique (maîtrise de la langue d'enseignement) - Scientifique (maîtrise du savoir à enseigner) - didactique et pédagogique - informatique	DGFC	Juin 1998 (programme annuel)	DGFC et les CIEFOC en collaboration avec des instituts supérieurs spécialisés	avant la rentrée scolaire 1998 (idem pour les années suivantes)
2-Réaliser une étude en vue de définir des procédures pour que les institutions supérieures chargées de la formation initiale des enseignants puissent adapter les contenus de formation aux besoins de l'Enseignement dans les cycles de Base et Secondaire.	Commission technique	Décembre 1998	DGFC en collaboration avec les Institutions supérieures de formation initiale	Périodiquement à partir de 1999
3- réaliser une étude portant sur l'organisation d'un cycle de formation initiale pour : - les inspecteurs du secondaire; - les chefs d'établissements; - les surveillants	DGFC + Direction de tutelle	Sept 1998	Sera choisie en fonction des résultats de l'étude	Sera déterminé en fonction des résultats de l'étude
FORMATION CONTINUE 1- Elaborer un guide indiquant pour chaque catégorie des personnels du Ministère de l'Education les possibilités et les modalités de promotion au terme d'un cycle de formation continue.	DGFC en collaboration avec les directions de tutelle des différentes catégories	Septembre 1998	DGFC en collaboration avec les Directions de tutelle les instituts supérieurs spécialisés et la D.G. des Examens	1998-1999

2- Préparer les modules correspondant aux unités de valeur donnant accès par formation continue à un grade supérieur pour les catégories de personnels concernés	Commission comprenant des représentants de la DGFC, de l'ISEFC des directions de tutelle, de la direction des Affaires Juridiques et du contentieux, de la DG des Examens	Septembre 1998	DGFC en collaboration avec les Directions de tutelle, les Instituts supérieurs spécialisés (ISEFC,) et la D.G. des Examens	1998 - 1999
RECYCLAGE				
1- Concevoir des référentiels délimitant les tâches et compétences des diverses catégories de personnels du Ministère de l'Education : personnel d'encadrement; enseignants techniciens, ouvriers.	DGFC en collaboration avec les Directions de tutelle de chaque catégorie	Avant la fin du mois de juin 1998	DGFC	Les référentiels seront exploités chaque année durant la période d'élaboration des plans de formation (voirParagraphe3)
2- Délimiter les besoins de formation pour chaque catégorie : - Personnel d'encadrement et enseignants du 1er cycle de l'Enseignement de Base ; - Personnel d'encadrement et enseignants du 2e cycle de l'Enseignement de Base et de l'Enseignement Secondaire ; - Personnel administratif, technique et ouvrier . en référence aux finalités du système éducatif, aux référentiels des métiers, aux lacunes signalées dans les rapports d'évaluation des activités des personnels et en prenant en considération les nouveautés scientifiques et les innovations pédagogiques	DGFC avec les parties concernées	A la fin du mois de mars de chaque année scolaire	DGFC	L'analyse des besoins sera exploitée au cours de la période d'élaboration des plans de formation (voir paragraphe 3)
3- Préparer des plans annuels de formation tenant compte des priorités et des ressources humaines et matérielles. Ces plans indiqueront : - les publics à former; - les objectifs et les contenus des programmes de formation; - la durée des cycles de formation (nombre d'heures); - les documents pour l'animation et les modalités d'évaluation des actions de formation.	DGFC en collaboration avec une commission technique	Avant le début de l'année scolaire	DGFC et CREFOC	au cours de l'année scolaire et des vacances scolaires 1997 - 98 1998 - 99 1999 - 2000

Tableau n°3: (nouveau) le programme de l'élaboration des manuels de procédures concernant tous les secteurs relevant du ministère.

LES MANUELS	L'ÉQUIPE CHARGÉE DE LA RÉALISATION	CALENDRIER DE LA RÉALISATION
Manuel des affaires des élèves du 1er cycle de l'enseignement de base - Manuel des affaires des élèves du 2ème cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire	-Une équipe de travail supervisée par La direction générale des écoles primaires - Une équipe de travail supervisée par la direction générale des écoles préparatoires et des lycées secondaires	septembre 1998
Manuel de procédure pour les enseignants : - du primaire - du secondaire	-Une équipe de travail supervisée par La direction générale des écoles primaire -La direction générale des écoles préparatoires et des lycées secondaires	septembre 1998
Manuel des activités Culturelles	- Une équipe de travail supervisée par La direction des activités culturelles sociales et sportives	Septembre 1998

Tableau n°4:(nouveau) Les éléments du plan qui nécessitent une étude préalable.

LES ELEMENTS DU PLAN QUI NECESSITENT UNE ETUDE PREALABLE	L'ORGANE CHARGE DE L'ETUDE	LA DATE DE FIN D'ETUDE
Les attributions pouvant être déléguées aux administrations régionales.	-Une équipe de travail supervisée par le cabinet	septembre 1998
Les activités pouvant être transférées au secteur privé.	-Une équipe de travail supervisée par la direction générale des services communs - la direction des activités culturelles sociales et sportives	Janvier 1999
Les cellules pouvant adapter les règles de la gestion par objectifs.	-Une équipe de travail supervisée par la direction générale des services communs	Décembre 1999
Le programme d'amélioration de l'accueil dans l'administration.	-Une équipe de travail supervisée par le cabinet	Septembre 1998
l'élaboration de moyens et d'espaces pour faire la publicité des réalisations du ministère et la fixation du programme relatif à la communication et la promotion de la mémoire et de l'identité nationale.	-Une équipe de travail supervisée par l'institut national des sciences de l'éducation -la direction des Activités Culturelles sociales et sportives	Juin 1998

Tableau 5 :(nouveau) Les éléments du plan dont la réalisation doit être entamé.

LES ELEMENTS DU PLAN DONT LA REALISATION DOIT ETRE ENTAMÉ	L'ORGANE RESPONSABLE DE LA REALISATION	LE CALENDRIER DE RÉALISATION
La révision de l'organisation structurelle du Ministère conformément à l'organigramme type	- Une équipe de travail supervisée par le cabinet	Juillet 1998
l'élaboration et la mise à jour du plan de chargement des agents selon la situation actuelle	-Une équipe de travail supervisée par la direction générale des services communs -(La direction des ressources humaines)	Décembre 1998
l'élaboration du plan de chargement des agents tel que la situation l'exige compte tenu des besoins réels en ressources humaines	-Une équipe de travail supervisée par la direction générale des services communs - (La Direction des ressources humaines)	Décembre 1999
L'élaboration des recueils de textes juridiques et réglementaires, des circulaires et de toutes directives relatives au ministère et leurs classification par matière	-Une équipe de travail supervisée par la direction générale des services communs -(La direction des affaires juridiques et du contentieux)	Décembre 1999
L'élaboration du programme des imprimés administratifs.	-Une équipe de travail supervisée par la direction générale des services communs - (la direction des ressources humaines)	Septembre 1998 et la mise à jour chaque année le cas échéant
l'élaboration du programme de sauvegarde des documents et des archives.	-Une équipe de travail supervisée par la direction des services communs -(la sous-direction des archives)	Décembre 1999
La révision de la liste des prestations administratives fournies par les services du ministère aux usagers et les conditions de leur octroi.	-Une équipe de travail supervisée par le cabinet	est apparu l'arrêté du 6 Juin 1995 et la mise à jour chaque année le cas échéant

La fixation de la liste des autorisations et des attestations administratives relatives au ministère et sa révision	-Une équipe de travail supervisée par le cabinet	est apparu le décret n°95-1501 du 21 aout 1995 et la mise à jour chaque année le cas échéant
La définition des cas nécessitant une réponse aux réclamations et demandes des citoyens avec motivation en cas de refus	- Une équipe de travail supervisée par le cabinet	est apparu l'arrêté du 28 Juillet 1995 et la mise à jour chaque année le cas échéant
La définition des cas nécessitant la légalisation de signature ou la certification de la conformité des copies aux originaux.	-Une équipe de travail supervisée par le cabinet	est apparu l'arrêté du 16 décembre 1995 et la mise à jour a la fin de chaque année le cas échéant
L'actualisation des textes réglementaires afin de leur conformité avec le nouveaux système éducatif	-Une équipe de travail supervisée par la direction générale des services communs(direction des affaires Juridiques et du contentieux)	décembre 1999

Tableau n°6 :(nouveau) Les autres réformes envisagées au niveau des secteurs relevant du ministère.

LES REFORMES	L'ORGANE RESPONSABLE DE LA L'ÉLABORATION DE L'ÉTUDE	LE DEL AI DE PREPARATION	CALENDRIER DE REALISATION
1-Exploitations des nouvelles technologies de l'éducation dans l'enseignement apprentissage: -utilisation des moyens audio-visuels dans l'enseignement des disciplines -l'informatique: ses utilisations	Direction des programmes + équipe technique	Une année	Décembre 1999
2-rôle des bibliothèques scolaires et de la documentation scolaire dans la rénovation éducative: -état des lieux des bibliothèques scolaires et leurs usages actuels; -amélioration de leur rendement	Inspection Générale de l'éducation + équipe technique	Une année	Décembre 1999

3-Moderniser l'évaluation: état des lieux -domaines-techniques - exploitation dans l'enseigne- ment (évaluation des acquis des élèves, des programmes, des outils didactiques et des établissements scolaires)	Institut national des Sciences de l'éducation et Direction Générale des Examens direction de la prospective et de la statistique Inspection générale de l'Education + équipe technique	3 mois	Décembre 1998
4-Direction et administration des établissements scolaires -profils du chef d'établisse- ment-recrutement -administration scolaire	Direction Générale des Ecoles Primaires et Direction Générale des écoles préparatoire et des lycées secondaires + équipe technique	3 mois	Décembre 1999
5-La vie scolaire: -organisation du temps scolaire -exploitation des espaces scolaires -les activités culturelles et leurs place dans la formation de l'élève	Direction des Activités Culturelles sociale et sportives + équipe technique	3 mois	Décembre 1998
6-les études et les recherches en éducation: -objectifs-structures - programmes création d'un observatoire des systèmes éducatifs dans le monde au sein de l'institut national des sciences de l'éducation	Institut National des Sciences de l'Education + Direction des programmes + équipe technique	3 mois	Juin 1999

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 mai 1998.

Le Ministre de l'Education
Ridha Ferchiou

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 mai 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade de secrétaire d'administration.

Le ministre de l'éducation.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, portant statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-2567 du 25 décembre 1995,

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du 25 janvier 1986 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade de secrétaire d'administration,

Arrête :

Article premier. - Un examen professionnel est ouvert au ministère de l'éducation pour la titularisation de 155 agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade de secrétaire d'administration.

Art. 2. - La date du déroulement des épreuves est fixée au 18 octobre 1998 et jours suivants.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 18 septembre 1998

Tunis, le 7 mai 1998.

Le Ministre de l'Education
Ridha Ferchiou

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 98-1014 du 5 mai 1998, portant homologation des procès verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Tunis (délégations d'El Ouardia et Carthage).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 91-1267 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat aux autres délégations du gouvernorat de Tunis,

Vu le décret n° 91-1493 du 21 octobre 1991, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation dans le gouvernorat de Tunis,

Vu le décret n° 93-1068 du 3 mai 1993, relatif à l'étendue des opérations de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Tunis,

Vu les procès verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Tunis (délégations d'El Ouardia et Carthage) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

Décète :

Article premier. - Sont homologués les procès verbaux susvisés ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Tunis (délégations d'El Ouardia et Carthage) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
1	Sans nom	Secteur El Ouardia Délégation d'El Ouardia	232	6108
2	Sans nom	Secteur El Ouardia Délégation d'El Ouardia	46	6109
3	Sans nom	Secteur El Ouardia Délégation d'El Ouardia	115	6107
4	Sans nom	Secteur El Ouardia Délégation d'El Ouardia	143	6111
5	Sans nom	Secteur El Ouardia Délégation d'El Ouardia	66	6102
6	Sans nom	Secteur El Ouardia Délégation d'El Ouardia	66	6103
7	Sans nom	Secteur El Ouardia Délégation d'El Ouardia	143	6100
8	Sans nom	Secteur El Ouardia Délégation d'El Ouardia	216	6104
9	Sans nom	Secteur El Ouardia Délégation d'El Ouardia	215	6101
10	Sans nom	Secteur El Ouardia Délégation d'El Ouardia	264	6105
11	Sans nom	Secteur El Ouardia Délégation d'El Ouardia	83	7395
12	Sans nom	Secteur El Ouardia Délégation d'El Ouardia	120	7129
13	Sans nom	Secteur El Ouardia Délégation d'El Ouardia	116	7130
14	Sans nom	Secteur de Sidi Bou Saïd Délégation de Carthage	294	10502
15	Sans nom	Secteur El Ouardia Délégation d'El Ouardia	149	6110

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1015 du 5 mai 1998, portant homologation des procès verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sousse (délégations de Sousse Riadh, Sousse Ville, Sidi El Hani et M'saken).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1836 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Sousse,

Vu les procès verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sousse en date du 5 janvier et 18 février 1998.

Décrète :

Article premier. - Sont homologués les procès verbaux susvisés; ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sousse (délégations de Sousse Riadh, Sousse Ville, Sidi El Hani et M'saken) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Zaouia Délégation de Sousse Riadh	462	10651
2	Sans nom	Secteur de l'Ancienne Médina Délégation de Sousse Ville	161	10654
3	Sans nom	Secteur de l'Ancienne Médina Délégation de Sousse Ville	580	10655
4	Sans nom	Secteur de Zaouia Délégation de Sousse Riadh	414	10657
5	Sans nom	Secteur de Zaouia Délégation de Sousse Riadh	759	10658
6	Sans nom	Secteur de l'Ancienne Médina Délégation de Sousse Ville	133	10659
7	Sans nom	Secteur de l'Ancienne Médina Délégation de Sousse Ville	234	10660
8	Sans nom	Secteur de l'Ancienne Médina Délégation de Sousse Ville	814	10661
9	Sans nom	Secteur de Sidi El Hani Sud Délégation de Sidi El Hani	3202	10662
10	Sans nom	Secteur de Kebliine Délégation de M'Saken	85	10665

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 5 mai 1998 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « A3 » dans le grade d'attaché d'inspection de la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-306 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, fixant le statut particulier des agents de la conservation de la propriété foncière tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-306 du 15 mai 1995 et le décret n° 97-1649 du 25 août 1997,

Arrête :

Article premier. - Peuvent participer à l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « A3 » dans le grade d'attaché d'inspection de la conservation de la propriété foncière, les agents temporaires de la catégorie « A3 » exerçant à la conservation de la propriété foncière durant au moins cinq (5) ans à la date de déroulement de l'examen.

Art. 2. - L'arrêté portant ouverture de l'examen professionnel fixe :

- le nombre d'emplois mis à l'examen,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les épreuves seront appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 4. - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues à l'article 17 du statut de la fonction publique,

2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de département,

3) une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de recrutement de l'intéressé en qualité d'agent temporaire de la catégorie « A3 »,

4) une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,

5) une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes obtenus par l'intéressé.

Art. 5. - Toute demande de candidature parvenue à la conservation de la propriété foncière après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre de la conservation de la propriété foncière faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à participer à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. - L'examen professionnel comporte des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

I - Les épreuves écrites :

1) - une épreuve de culture générale,

2) - une épreuve au choix du candidat portant sur le droit ou sur les sciences économiques ou sur la législation financière ou sur l'organisation politique et administrative de la Tunisie,

3) une épreuve professionnelle.

II - Une épreuve orale :

Une question sur un sujet tiré du programme fixé en annexe suivi d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat change de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature des épreuves	Durée	Coefficient
I - Les épreuves écrites :		
1) Epreuve de culture générale	4 heures	02
2) Epreuve au choix du candidat portant sur :		
* le droit,		
* ou les sciences économiques		
* ou la législation financière		
* ou l'organisation politique et administrative de la Tunisie	4 heures	02
3) Une épreuve professionnelle	2 heures	01
II - L'épreuve orale :		
- Préparation	30 minutes	
- Exposé	15 minutes	01
- Discussion	15 minutes	

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats doivent utiliser les deux langues sur l'ensemble des épreuves.

Le jury de l'examen constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. - Sauf décision contraire du jury n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a pas obtenu un total au moins égal à cinquante (50) points aux épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum soixante (60) points pour l'ensemble des épreuves écrites et de l'épreuve orale.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves écrites et à l'épreuve orale la priorité sera accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même, la priorité est donnée au plus âgé.

Art. 12. - Les candidats déclarés admissibles seront informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 13. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer, aux candidats admissibles, l'épreuve orale.

Art. 14. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et de l'épreuve orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tous concours ou examens administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, sur proposition du jury du concours. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée.

Art. 16. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'attaché d'inspection de la conservation de la propriété foncière est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires Foncières.

Art. 17. - Le conservateur de la propriété foncière est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la république Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 1998.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*

Mustapha Bouaziz

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

ANNEXE

Du programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « A3 » dans le grade d'attaché d'inspection de la conservation de la propriété foncière

1) - Epreuve de culture générale :

Un sujet se rapportant à des événements politiques ou économiques ou sociaux à l'échelle nationale ou internationale.

2) - Epreuve en droit :

A) Droit foncier :

- Les droits réels,
- Le régime juridique de la propriété des terres agricoles,
- Le droit de préemption,
- La propriété des immeubles divisés par étages ou par appartements,
- L'indivision foncière,
- La prescription acquisitive,

- L'immatriculation foncière : régime juridique, procédure, et effets,

- Le titre foncier,
- Le livre foncier,
- Les obligations du conservateur de la propriété foncière,
- Les obligations de celui qui requiert une inscription,
- La force probante de l'inscription au livre foncier,
- La radiation des inscriptions,
- Les inscriptions conservatoires sur le livre foncier,
- Les conditions de forme et de fond des inscriptions sur le livre foncier,
- Les charges immobilières,
- La mougharsa et son inscription sur le livre foncier,
- Les rentes d'enzel et leur liquidation,
- La dissolution et la liquidation des habous immatriculés,
- Le régime juridique des opérations immobilières intéressant les nom-Tunisiens.

B) Le statut personnel :

- L'héritage, « la Fridha », la donation, le leg.

C) Droit civil :

- La théorie générale des obligations et des contrats,
- La responsabilité civile,
- Effets des obligations et leurs extinctions,
- Vente, échange,
- Le mandat,
- La théorie de la preuve.

D) Droit commercial :

- Les sociétés,
- Le concordat préventif et la faillite.

E) Droit administratif :

- La responsabilité administrative,
- L'expropriation pour cause d'utilité publique,
- La fonction publique : recrutement - discipline,
- Le contentieux administratif,
- Les actes administratifs.

3) Epreuve pratique :

- Rédaction d'une minute d'un titre foncier au vu d'un jugement d'immatriculation ou au vu d'un ensemble d'inscriptions,

- Inscription d'une opération foncière,
- Etablissement d'une note ou d'un rapport portant sur une question d'ordre pratique afférente à l'activité de l'un des services de la conservation de la propriété foncière.

4) Epreuve au choix des candidats :

A - Epreuve en organisation politique et administrative de la Tunisie :

- Les institutions politiques,
- Les libertés publiques,
- L'organisation administrative de la Tunisie.

B - Epreuve en sciences économiques :

- La politique économique,
- La planification,
- La macro économie,
- Croissance et développement.

- C - Epreuve en législation financière :
- Le budget de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif (principes - préparation - vote - exécution et contrôle),
 - Le code de la comptabilité publique.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Liste des agents à promouvoir au grade d'administrateur conseiller de la santé publique au titre de l'année 1994

- 1 - Abdellatif Madani.
- 2 - Sadok Aroua.
- 3 - Abderrazak Kalamoun.

Liste des agents à promouvoir au grade d'administrateur conseiller de la santé publique au titre de l'année 1995

- 1 - Zouhaier Louati.

Liste des agents à promouvoir au grade d'administrateur conseiller de la santé publique au titre de l'année 1996

- 1 - Amina Bel Fekih.

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de la santé publique du 7 mai 1998.

Sont nommés au conseil de direction et d'orientation du centre national de formation pédagogique des cadres de la santé publique :

Président :

- Le directeur du centre national de formation pédagogique des cadres de la santé publique.

Membres :

- Le directeur général des services administratifs et de la fonction publique au premier ministère ou son représentant,

- Le directeur général de l'unité centrale de la formation des cadres au ministère de la santé publique,

- Monsieur Moncef Gargouri : représentant du ministère de la santé publique,

- Monsieur Naceur Masrouki : représentant du ministère de la santé publique,

- Monsieur Mongi Sdiri : représentant du ministère de la santé publique,

- Monsieur Nouredine Achour : représentant du ministère de la santé publique,

- Le doyen de la faculté de médecine de Tunis ou son représentant,

- Le directeur de l'école supérieure des sciences et techniques de la santé de Tunis : représentant des directeurs des écoles supérieures des sciences et techniques de la santé,

- Le directeur de l'école professionnelle de la santé de Tunis : représentant des directeurs des écoles professionnelles de la santé publique,

- Le directeur de l'école supérieure des sciences et techniques de Menzel Bourguiba : représentant des directeurs des écoles professionnelles de la santé publique,

- Monsieur Ayachi Mejri : représentant du personnel paramédical enseignant,
- Monsieur Fathi Ben Slama : représentant du personnel paramédical enseignant,
- Monsieur Nouredine Mezni : représentant des surveillants des structures sanitaires publiques.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

MAINTIENS EN ACTIVITE

Par décret n° 98-1019 du 5 mai 1998.

Monsieur Tahar Lamine Cheniti, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1020 du 5 mai 1998.

Monsieur Abdelaziz Kamoun, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1021 du 5 mai 1998.

Madame Fadhila Mokhtar épouse Maâmour, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1022 du 5 mai 1998.

Madame Nélia Ariguib, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1025 du 5 mai 1998.

Monsieur Sassi Ben Halima, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1026 du 5 mai 1998.

Monsieur Nouredine Sethom, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1028 du 5 mai 1998.

Monsieur Mohamed Abdelhamid Nabli, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1030 du 5 mai 1998.

Monsieur Sassi Ben Mohamed Sassi, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1031 du 5 mai 1998.

Monsieur Mohamed Amara, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1032 du 5 mai 1998.

Monsieur Béchir Tritar, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1034 du 5 mai 1998.

Monsieur Khelifa Chateur, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1035 du 5 mai 1998.

Monsieur Abdeljelil Karoui, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1037 du 5 mai 1998.

Monsieur Mohamed Ben Ammar, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1038 du 5 mai 1998.

Monsieur Mohamed Mongi Jemmali, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1039 du 5 mai 1998.

Monsieur Mohamed Sassi, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1017 du 5 mai 1998.

Monsieur Hammadi Abachi, Maître de conférences de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1023 du 5 mai 1998.

Monsieur Mounir Frej, Maître de conférences de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1029 du 5 mai 1998.

Monsieur Abdelhamid Kamoun, Maître de conférences de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1016 du 5 mai 1998.

Madame Najet Chelli épouse Marzouki, Maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1018 du 5 mai 1998.

Monsieur Mohamed El Bahi, Maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1024 du 5 mai 1998.

Madame Hayet Manaï, Maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1027 du 5 mai 1998.

Monsieur Mohamed Chaieb, Maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1033 du 5 mai 1998.

Monsieur Abdelmajid Ghannouchi, Maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1036 du 5 mai 1998.

Monsieur Hachemi Labaied, Maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DE L'HABITAT**

Décret n° 98-1041 du 5 mai 1998, portant approbation du plan d'aménagement de la ville de Oum Laraies gouvernorat de Gafsa.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle qu'elle a été modifiée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du code de l'urbanisme, tel qu'il a été modifié par la loi n° 80-80 du 3 décembre 1980 et notamment son article 11,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et notamment son article 89,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 80-733 du 28 mai 1980, portant définition des pièces constitutives du plan d'aménagement urbain,

Vu le décret du 14 mars 1966, portant création de la commune de Oum Laraies,

Vu l'arrêté du 14 novembre 1978, portant création d'un programme d'aménagement dans la zone de Oum Laraies,

Vu la délibération du conseil municipal de Oum Laraies en date du 25 octobre 1993,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières, et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont approuvés le plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols annexés au présent décret et concernant la ville de Oum Laraies.

Art. 2. - Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement urbain et les règles générales d'utilisation des sols de la localité de Oum Laraies sont déclarés d'utilité publique.

Art. 3. - Le plan d'aménagement et la liste des règles générales d'utilisation des sols de la ville Oum Laraies visés à l'article

premier ci-dessus seront affichés au siège de la municipalité de Oum Laraies.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1040 du 5 mai 1998, modifiant le plan d'aménagement de la ville de M'dhilla.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle qu'elle a été modifiée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du code de l'urbanisme, tel qu'il a été modifié par la loi n° 80-80 du 3 décembre 1980 et notamment son article 64,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et notamment son article 89,

Vu le décret du 26 avril 1966, portant création de la commune de M'dhilla,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 79-398 du 27 avril 1979, portant révision du plan d'aménagement de la ville de M'dhilla,

Vu le décret n° 80-733 du 28 mai 1980, portant définition des pièces constitutives du plan d'aménagement urbain,

Vu la délibération du conseil municipal de M'dhilla en date du 12 avril 1993,

Vu l'avis des ministres de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Le plan d'aménagement de la ville de M'dhilla est modifié conformément aux plans et règles générales d'utilisation des sols annexés au présent décret.

Art. 2. - Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols de la ville de M'dhilla sont déclarés d'utilité publique.

Art. 3. - Le plan d'aménagement et la liste des règles générales d'utilisation des sols visés à l'article premier ci-dessus seront affichés au siège de la municipalité de M'dhilla.

Art. 4. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures, contraires au présent décret et notamment le décret n° 79-398 du 27 avril 1979 susvisé,

Art. 5. - Les ministres de l'agriculture, de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Décret n° 98-1042 du 5 mai 1998, complétant le décret n° 94-426 du 14 février 1994, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de développement économique,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles 23, 24, 25 et 26,

Vu le décret n° 94-426 du 14 février 1994, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 97-2107 du 3 novembre 1997,

Vu le décret n° 96-543 du 1er avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des finances, du tourisme et de l'artisanat, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de la culture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - La liste fixée par l'annexe n° 2 prévue par l'article premier du décret susvisé n° 94-426 du 14 février 1994 est complétée comme suit :

Le tourisme culturel :

- Dougga (délégation de Téboursoúk)
- Bullarégia (délégation de Jendouba Nord)
- Chemtou (délégation de Jendouba Nord)
- Makthar (délégation de Makthar)
- Sbeitla (délégation de Sbeitla)
- Le Kef (délégation du Kef)
- Utique (délégation d'Utique)
- Uthina (délégation de Mornag)
- Kerkouane (délégation de Hammam Ghezaz)
- El Jem (délégation d'El Jem)
- Kairouan (délégation de Kairouan)
- Oueslatia (délégation de Oueslatia)
- Kesra (délégation de Kesra)
- Hidra (délégation de Hidra)
- Siliana (délégation de Siliana)
- Tibourboumajus (délégation d'El Fahs)
- Tibare (délégation de Tibare)
- Testour (délégation de Testour).

Le tourisme Thermal :

- Zaghouan (délégation de Zaghouan)
- Jebel-Oust (délégation de Bir Mcharga)
- Zriba (délégation de Zriba)
- Hammam Mellègue (délégation du Kef Ouest).

Le tourisme vert et écologique :

- Parc d'Ichkeul (délégation de Tinja)
- Parc de Bou Hedma (délégation de Mezouna)
- Parc de Chaâmbi (délégation de Kasserine)
- l'île de Kerkennah (délégation de Kerkennah).

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur, des finances, de développement économique, de l'environnement et de l'aménagement du territoire, du tourisme et de l'artisanat, et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux épargnants auprès de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne titulaires des comptes atteints par la prescription de 15 ans

Le ministère des communications, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1981 et 1982, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêts) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1998 leur est donné pour réactiver leur compte; passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du Centre Directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30, avenue de Carthage, Tunis.

SITUATION GENERALE DECADEAIRE

AU 31 MARS 1998

A C T I F

Encaisse-or	4.385.452,481
Souscriptions aux organismes internationaux	2.371.792,500
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	22.702.520,139
Avoirs en devises	2.018.111.459,673
Comptes de coopération économique	270.485.773,005
Compte courant postal	4.877.641,039
Créances achetées ferme	887.960.333,333
Effets en pension	92.500.000,000
Effets et chèques en cours de recouvrement	26.271.463,642
Effets à l'encaissement	24.104.503,585
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	6.000.000,000
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	321.455.034,468
Portefeuille-titres	22.236.453,997
Immobilisations	14.219.897,378
Débiteurs divers	45.002.197,515
Comptes d'ordre et à régulariser	26.250.176,173
	3.813.934.698,928

P A S S I F

Billets et monnaies en circulation	1.733.919.451,094
Comptes courants des banques et des établis. financiers	116.811.646,218
Comptes du Gouvernement	383.794.029,322
Allocations de droits de tirage spéciaux	53.745.107,603
Interventions sur le marché monétaire	128.000.000,000
Autres engagements à vue et à terme	743.677.343,314
Déposants d'effets à l'encaissement	25.650.211,138
Comptes de coopération économique	290.407.861,826
Provisions	71.977.761,542
Réserve spéciale	16.816.905,082
Réserve légale	3.000.000,000
Report à nouveau	341.850,594
Capital	6.000.000,000
Créditeurs divers	52.967.066,667
Comptes d'ordre et à régulariser	186.825.464,528
	3.813.934.698,928

SITUATION GENERALE DECADAIRE

AU 10 AVRIL 1998

A C T I F

Encaisse-or	4 385 452,481
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 792,500
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	22 702 520,139
Avoirs en devises	1 923 396 201,737
Comptes de coopération économique	270 280 225,560
Compte courant postal	4 972 123,614
Interventions sur le marché monétaire	22 500 000,000
Créances achetées ferme	887 960 333,333
Effets en pension	92 500 000,000
Effets et chèques en cours de recouvrement	13 332 871,593
Effets à l'encaissement	33 255 520,805
Avance permanente à l'Etat	25 000 000,000
Avance remboursable à l'Etat	6 000 000,000
Avance à l'Etat/souscriptions fonds monétaires	321 455 034,468
Portefeuille-titres	22 236 453,997
Immobilisations	14 219 897,378
Débiteurs divers	45 001 928,865
Comptes d'ordre et à régulariser	28 685 991,761
	<u>3 740 256 348,231</u>

P A S S I F

Billets et monnaies en circulation	1 795 230 528,472
Comptes courants des banques et des établis. financiers	145 447 072,014
Comptes du Gouvernement	326 123 831,121
Allocations de droits de tirage spéciaux	53 745 107,603
Autres engagements à vue et à terme	760 097 828,319
Déposants d'effets à l'encaissement	35 118 003,073
Comptes de coopération économique	290 203 738,028
Provisions	71 977 761,542
Réserve spéciale	16 816 905,082
Réserve légale	3 000 000,000
Report à nouveau	341 850,594
Capital	6 000 000,000
Créditeurs divers	54 219 972,349
Comptes d'ordre et à régulariser	181 933 750,034
	<u>3 740 256 348,231</u>

SITUATION GENERALE DECADAIRE

AU 20 AVRIL 1998

A C T I F

Encaisse-or	4 386 358,585
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 792,500
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	22 702 520,139
Avoirs en devises	1 889 283 360,829
Comptes de coopération économique	269 691 398,421
Compte courant postal	4 904 616,596
Créances achetées ferme	887 960 333,333
Effets en pension	92 500 000,000
Effets et chèques en cours de recouvrement	11 029 647,255
Effets à l'encaissement	26 801 182,455
Avance permanente à l'Etat	25 000 000,000
Avance remboursable à l'Etat	6 000 000,000
Avance à l'Etat/souscriptions fonds monétaires	321 455 034,468
Portefeuille-titres	22 236 453,997
Immobilisations	14 221 047,758
Débiteurs divers	45 001 704,990
Comptes d'ordre et à régulariser	30 356 850,673
	3 675 902 301,999

P A S S I F

Billets et monnaies en circulation	1 706 240 053,877
Comptes courants des banques et des établis. financiers	166 353 961,508
Comptes du Gouvernement	320 137 178,543
Allocations de droits de tirage spéciaux	53 745 107,603
Interventions sur le marché monétaire	7 000 000,000
Autres engagements à vue et à terme	768 079 155,769
Déposants d'effets à l'encaissement	28 202 953,733
Comptes de coopération économique	289 586 959,671
Provisions	71 977 761,542
Réserve spéciale	16 816 905,082
Réserve légale	3 000 000,000
Report à nouveau	341 850,594
Capital	6 000 000,000
Créditeurs divers	54 859 284,526
Comptes d'ordre et à régulariser	183 561 129,551
	3 675 902 301,999

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

" Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 20 mai 1998 "